Cas pratique : les confusions d'une enquête pénale et les règles déontologiques à l'épreuve des pièces

Une plainte vise des mentions d'un jugement tenues pour fausses. La brigade chargée de l'enquête rend un mémoire à la Cour constitutionnelle ; le plaignant y répond par une réplique qui relève des confusions et des éléments hors du débat. Ce cas pratique, fondé sur des pièces publiées, propose onze questions en deux parties (et un atelier qui montre pourquoi le testament ne peut pas venir au secours d'un jugement) : **les confusions** (un acte privé et un acte authentique, le civil et le pénal, un legs et un achat, l'exercice d'un droit et un « comportement », un témoin et une personne soupçonnée, un fait et une qualification), puis **les règles déontologiques** que les faits documentés mettent à l'épreuve (l'avocat, le notaire, l'enquêteur, l'ordre professionnel), et, pour finir, la différence entre une déontologie professionnelle et les règles de droit qui s'imposent à tout éditeur. Les personnes sont désignées par leur rôle ; la table de correspondance se trouve en fin de page.

Les notions à maîtriser avant de commencer

Notion	Ce qu'il faut savoir
Acte authentique et acte privé	Un jugement est un acte authentique, dressé par un officier public. Un testament olographe est un acte privé et unilatéral. La plainte pour faux en écriture publique vise le premier, non le second.
Civil et pénal	L'action civile (nullité d'un testament, partage d'une succession) et l'action pénale (faux en écriture publique) n'ont ni le même objet, ni les mêmes règles de preuve, ni le même juge.
Effet d'un testament	Un testament produit son effet au décès de son auteur. Un acte postérieur au décès (disposition de l'immeuble par le légataire, exécution volontaire des clauses) ne peut pas résulter du testament lui-même.
Ce que « constate » un jugement	Quand un jugement écrit « constate que… », il présente un fait comme établi par les pièces et les débats : l'héritier a signé un acte de vente, a reçu un prix, a remis les clés. Ce fait doit venir d'une preuve, et l'auteur du jugement répond de ce qu'il écrit dans un acte public. Un fait postérieur au décès se prouve par des actes eux aussi postérieurs au décès.
Exécution volontaire d'un testament	C'est un comportement de l'héritier, postérieur au décès, accompli en connaissance de cause (par exemple vendre, remettre, payer, en sachant que le testament existe). Un testament, écrit avant le décès, ne peut pas décrire ce que l'héritier fera après : il ne prouve donc pas lui-même qu'il a été exécuté.
La responsabilité du juge	Le juge répond de ce que son jugement affirme : chaque fait présenté comme « constaté » doit reposer sur une preuve versée et débattue. Si une mention est inexacte et si l'intention est établie, c'est la qualification de faux en écriture publique qui est discutée, devant les juridictions compétentes.
Faux en écriture publique	Constatation, dans un acte public, comme vrais de faits qui sont faux (texte rappelé dans le cas pratique précédent, avec les articles 303, 305 et 22 du Code pénal tels que cités dans la plainte).
Témoin et personne soupçonnée	Le témoin dépose sur des faits, sans être mis en cause ; une personne soupçonnée bénéficie de garanties propres. Le statut doit se lire sur l'acte (intitulé, en-tête).

Notion	Ce qu'il faut savoir
Enquêteur et juge	L'officier de police judiciaire constate des faits et les consigne. L'appréciation de l'intention et la qualification juridique relèvent de la juridiction.

1. Les faits

Date	Fait	Pièce
19 juil. 2009	Date du testament olographe selon le jugement (16 juillet 2009 selon le procès-verbal de compulsion).	Jugement
3 déc. 2010	Décès de l'auteur du testament.	Jugement
31 oct. 2014	Jugement n° 114/14/3e CH-EP : « en premier ressort », exécution provisoire, délai d'appel d'un mois ; il constate qu'il a été légué à l'héritier une parcelle bâtie (lot 488) dont il a même déjà disposé. Appel n° 015/2014/3e EP/GTC formé le même jour par le conseil de cet héritier.	Jugement ; attestation d'appel
17 nov. 2014	Le greffier en chef atteste que le jugement est « frappé d'appel ».	Attestation d'appel
9 mars 2015	Signification du jugement en France.	Signification
19 déc. 2017	Procès-verbal de compulsion : pour la parcelle B du lot 488, la mairie indique une superficie « néant » et l'Institut géographique national ne dispose d'aucun document.	Procès-verbal
17 août 2023	Plainte pour faux en écriture publique devant le Procureur spécial près la CRIET (la sommation du 3 avril 2024 la date du 21 août 2023).	Demande de réouverture, p. 1
3 avr. 2024	Sommation interpellative : le commissaire de la Brigade criminelle répond que les personnes visées « seront convoquées diligemment dans les tous prochains jours ».	Sommation
6 mars 2025	La Cour constitutionnelle notifie la date d'audience d'un recours dirigé contre la Brigade criminelle.	Mémoire, p. 3
12 mars 2025	Réquisition au registre foncier ; convocations n° 141 et 142.	Mémoire et annexes
19 mars 2025	Audition d'un notaire, intitulée « audition de témoin », dont l'en-tête le range parmi les « personnes soupçonnées ».	Procès-verbal
29 avr. 2025	Mémoire n° 268/2025 de la Brigade criminelle à la Cour constitutionnelle, signé du commissaire principal Sabi Fulbert Konto.	Mémoire
2 juin 2025	Réplique du plaignant : rétablissement de la chronologie, recadrage du débat.	Réplique
3 juil. 2025	Classement sans suite du parquet spécial.	Avis

2. Première partie : les confusions

QUESTION 1 · L'OBJET DE LA PLAINTE

Le mémoire écrit que, « dans ladite plainte », le plaignant « conteste le testament ». La plainte porte sur des mentions d'un jugement. Quelle différence entre contester un testament et dénoncer des mentions fausses dans un jugement ? Qui, de l'enquêteur ou du notaire, peut s'immiscer dans le choix d'exercer ou non une action en nullité ?

Textes et pièces : Mémoire de la Brigade criminelle (29 avril 2025) ; réplique du 2 juin 2025 ; plainte du 17 août 2023 ; Code des personnes et de la famille, art. 915.

▼ Piste de réponse

Piste. Distinguer l'acte unilatéral et privé (le testament) de l'acte authentique (le jugement). Relever l'article du Code des personnes et de la famille que cite la réplique (art. 915 : tout intéressé est recevable à poursuivre l'annulation d'un testament ; à vérifier sur le texte). Se demander ce que devient l'enquête si son objet est déplacé du jugement vers le testament.

QUESTION 2 · FORCE EXÉCUTOIRE, APPEL ET PRESCRIPTION : LES TROIS TEMPS DU JUGEMENT (« NON ASSORTI DE RECOURS »)

Le mémoire écrit que le jugement, « ayant autorité de la chose jugée, est non assorti de recours ». Cette affirmation est-elle exacte au regard du dispositif du jugement et de l'attestation d'appel ? Et, si elle l'était, aurait-elle une incidence sur une enquête pour faux en écriture publique ?

Textes et pièces : Jugement n° 114/14 (dispositif, p. 8) ; attestation d'appel du 17 novembre 2014 ; Code de procédure pénale, art. 8 et 9 ; Code pénal de 2018, art. 302 à 305.

▼ Piste de réponse

Sous-question 2 a · Que dit le dispositif ? Le dispositif (p. 8) porte trois mentions : le jugement est rendu « en premier ressort » ; il « ordonne l'exécution provisoire » ; il indique « délai d'appel : 01 mois ». Un jugement rendu « en premier ressort » est, par définition, susceptible d'appel : la mention du délai d'appel le confirme.
Sous-question 2 b · Que dit l'attestation d'appel ? Le 17 novembre 2014, le greffier en chef atteste que le jugement est « frappé d'appel » : l'appel n° 015/2014/3e EP/GTC a été formé le 31 octobre 2014, jour même du jugement. Le délai d'un mois n'avait donc pas à être attendu : l'appel était déjà formé. La pièce établit l'appel ; elle ne dit pas ce qu'est devenu cet appel ensuite.
Sous-question 2 c · L'exécution provisoire rend-elle le jugement définitif ? Non. L'exécution provisoire autorise à exécuter le jugement sans attendre l'appel ; elle ne supprime ni l'appel ni le risque que la décision soit modifiée. Un jugement exécutoire n'est pas pour autant un jugement devenu définitif. Distinguer « on peut l'exécuter » et « il ne peut plus être discuté ».
Sous-question 2 d · Et si le jugement était définitif ? Même alors, une décision civile devenue définitive n'empêche pas, par principe, de poursuivre pénalement un faux commis dans cette décision : le faux en écriture publique ne conteste pas la solution du litige, il vise la véracité de certaines mentions. Rechercher la règle sur les rapports entre le civil et le pénal (à vérifier sur le texte).
Piste. Lire le dispositif et l'attestation d'appel ; ne retenir de l'attestation que ce qu'elle dit. Relever que l'affirmation « non assorti de recours » figure dans le mémoire, sans pièce à l'appui, et qu'elle est en contradiction avec le dispositif lu ci-dessus. Cette inexactitude concerne le mémoire, pas le plaignant.

Les deux délais à ne pas confondre.

	Délai d'appel	Prescription de l'action pénale pour faux en écriture publique
À quoi il sert	Laisser à une partie le temps de contester le jugement devant la cour d'appel.	Fixer le temps pendant lequel le parquet ou un plaignant peut déclencher des poursuites.
Ce que la pièce indique	Dispositif p. 8 : « délai d'appel : 01 mois » ; appel formé le jour même (31 oct. 2014). Signification du jugement en France : 9 mars 2015.	Article 8 du Code de procédure pénale béninois, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-11 du 20 décembre 2021 (art. 4) : « vingt (20) années révolues à compter du jour où le crime a été découvert » ; six ans pour un délit (rédactions antérieures : 10 et 3 ans, puis 20 et 6 ans par la loi n° 2020-23). Le faux en écriture publique (articles 302 à 305 du Code pénal de 2018) est puni de réclusion criminelle : c'est un crime. Article 9 sur l'interruption et la suspension. À vérifier sur le texte officiel, notamment la loi applicable à des faits de 2014.
Point de départ	La signification du jugement, en principe (à vérifier).	Le jour où le crime a été découvert (art. 8 nouveau), et non nécessairement le jour où l'acte a été établi ; sous les rédactions antérieures, le jour des faits (ici le jugement du 31 octobre 2014), sauf interruption par un acte de poursuite. À vérifier.
Rapport avec la plainte	Aucun : la plainte (17 août 2023) n'est pas un appel.	La plainte du 17 août 2023 est antérieure au 31 octobre 2024 (terme de la rédaction initiale, 10 ans, en comptant depuis le jugement) et à toute date de découverte postérieure à 2014 augmentée de 20 ans : elle est déposée dans le délai sous chacune des rédactions successives de l'article 8 (à vérifier).

Conclusion : le délai d'appel concerne les parties au procès civil ; la prescription concerne l'action pénale. L'appel de 2014 n'a, par principe, aucune incidence sur l'action pénale pour faux : un jugement peut être appelé, ou même devenir définitif, sans que l'action pénale pour faux soit éteinte, et la plainte du 17 août 2023 a été déposée dans le délai (à vérifier sur le texte).

QUESTION 3 · LA CONSTATATION DU JUGE ET L'EXÉCUTION VOLONTAIRE : CE QUE LE TESTAMENT NE PROUVE PAS

Le jugement constate que l'héritier « a même déjà disposé » de l'immeuble et exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire. Le mémoire écrit qu'« à la lecture du testament », le père a déclaré avoir acheté la parcelle. Que dit un testament, et à quelle date ? Un achat est-il un legs ? D'où le juge tire-t-il l'exécution volontaire ?

Textes et pièces : Jugement n° 114/14 (p. 4, 5 et 8) ; procès-verbal de lecture du testament ; Code des personnes et de la famille, art. 915.

▼ Piste de réponse

Sous-question 3 a · Que dit un testament, et à quelle date ? Un testament dit ce que son auteur a voulu à une date donnée. Il ne peut pas décrire ce qui se passera après la mort. Ici : testament de 2009, décès le 3 décembre 2010. Tout acte de l'héritier (vendre, remettre, encaisser) est donc postérieur au décès, et postérieur au testament.
Sous-question 3 b · Un achat est-il un legs ? Non. Acheter est un acte accompli de son vivant : on paie un prix, on reçoit un bien. Léguer, c'est décider qu'un bien sera transmis au décès : un achat est un acte de son vivant, un legs produit son effet après le décès. Confondre les deux est une erreur de qualification qui fausse le raisonnement. Si le mémoire écrit que, « à la lecture du testament », le père dit avoir acheté la parcelle, il rapporte une déclaration d'achat, non un legs ; et la parcelle déclarée achetée n'est pas la parcelle léguée par seule vertu de cette phrase.

Sous-question 3 c · Qu'est-ce qu'une exécution volontaire ? C'est le fait, pour l'héritier, d'accomplir après le décès, en connaissance de cause, ce que le testament prévoit : par exemple vendre la parcelle léguée, remettre le bien au bénéficiaire, ou payer ce qu'il impose. Trois éléments : un acte matériel de l'héritier, postérieur au décès, accompli en sachant qu'il exécute un testament. L'article 915 du Code des personnes et de la famille, tel que cité par le jugement, évoque l'exécution volontaire d'un testament que l'héritier « savait nul » (à vérifier sur le texte) : la connaissance compte.
Sous-question 3 c bis · « Le juge constate » ou « lecture du testament » ? Quand le jugement écrit « constate », il présente un fait comme établi par une preuve matérielle : un acte de vente signé, un prix reçu, des clés remises. Il engage alors sa responsabilité sur ce qu'il affirme : si la mention est inexacte et si l'intention est établie, c'est la qualification de faux en écriture publique qui est discutée devant les juridictions compétentes. La « lecture du testament » est autre chose : le testament est un acte privé, daté de 2009, avant le décès de 2010 ; il ne peut pas décrire ce qui s'est passé après. Le juge ne peut pas « constater » une exécution postérieure au décès en se contentant de lire un écrit antérieur au décès.
Sous-question 3 d · D'où le juge tire-t-il l'exécution volontaire ? Elle ne peut venir du testament lui-même : celui-ci date d'avant le décès. Elle doit venir de faits postérieurs, établis par des pièces et débattus : un acte de vente signé par l'héritier, un prix reçu, des clés remises, une inscription au registre foncier. Le jugement cite, pour sa part, le procès-verbal n° 010/2011 de lecture du testament : une lecture montre qu'un testament existe et ce qu'il dit, pas ce que l'héritier a ensuite fait. Dans le dossier publié, la pièce portant l'acte de disposition de la parcelle n'est pas produite à ce stade (à ne pas confondre avec : n'existe pas).
Piste. Dater le testament (2009) et le décès (2010). Identifier la nature des actes invoqués (disposition de l'immeuble, exécution volontaire) et leur date possible. Chercher dans le dossier la pièce qui porte la disposition. Distinguer « le juge constate un fait » et « le juge dit l'avoir lu dans un acte ». Se demander ce qu'un notaire, une mairie ou le registre foncier devrait pouvoir produire si l'héritier avait vraiment disposé de la parcelle.

QUESTION 3 BIS · LE TESTATEUR PEUT-IL SE TROMPER ? LE DEVOIR DE VÉRIFICATION DU JUGE

Un testament est l'écrit d'un particulier : il peut contenir une inexactitude, par exemple sur l'identité d'une parcelle, sur sa superficie ou sur la façon dont elle a été acquise. Le juge ou l'enquêteur doivent-ils prendre pour acquises toutes les énonciations d'un testament, sans la moindre vérification ? Quand un jugement présente un fait comme « constaté », sur quoi doit-il reposer, et qui répond de cette mention ?

Textes et pièces : Code des personnes et de la famille, art. 873 ; Code pénal de 2018, art. 303 ; jugement n° 114/14.

▼ Piste de réponse

Piste. Séparer trois niveaux : (1) ce que le testament dit, qui peut être vérifié (titre foncier, acte de vente, mention au registre foncier) ; (2) ce que l'héritier a fait ensuite, qui doit être prouvé par des actes postérieurs ; (3) ce que le juge écrit dans son jugement, qui engage son auteur : le juge n'est pas tenu de croire un testament sur parole, et ne peut pas, dans un acte public, présenter comme constaté un fait qu'il n'a pas vérifié. Aucune de ces propositions n'établit que la mention du jugement est fausse : elle indique seulement sur qui repose la question si elle l'était. Si une mention inexacte est relevée et si l'élément intentionnel est établi, c'est la qualification de faux en écriture publique (articles 22, 303 et 305 du Code pénal, tels que cités par la plainte) qui est discutée, devant la juridiction compétente.

QUESTION 4 · L'EXERCICE D'UN DROIT ET UN « COMPORTEMENT »

Le mémoire qualifie de « comportement de l'huissier » une sommation interpellative, justifiant que le chef de la brigade dessaisisse l'enquêteur et mette le dossier en instance. Une sommation est un acte d'huissier régulier. Quelle différence entre l'exercice d'un droit de se constituer une preuve et un « comportement » qui justifierait un retrait de dossier ? Quelle conséquence sur le délai ?

Textes et pièces : Sommation interpellative du 3 avril 2024 ; mémoire de la Brigade criminelle ; Charte africaine des droits de l'homme, art. 7-1 d.

▼ Piste de réponse

Piste. Situer l'acte (3 avril 2024), la réponse consignée (« convoqués diligemment dans les tous prochains jours ») et le premier acte produit (12 mars 2025). Relever les durées : 11 mois, puis 6 jours après la notification de la Cour. Apprécier, selon les trois critères classiques du délai raisonnable, la part qui revient aux autorités.

QUESTION 5 · TÉMOIN, PERSONNE SOUPÇONNÉE, PERSONNE VISÉE

Le notaire est entendu sur un procès-verbal intitulé « audition de témoin » dont l'en-tête le range parmi les « personnes soupçonnées ». Le mémoire écrit que la plainte le vise, alors que la sommation qui désigne les personnes à convoquer ne le nomme pas. Quel est son statut ? Quelles garanties en découlent ? Un notaire, mandataire de certains héritiers dans l'acte qu'il a dressé, peut-il déposer en témoin impartial ?

Textes et pièces : Procès-verbal d'audition du 19 mars 2025 ; convocations n° 141 et 142 ; Statut du notariat, art. 33 et 61.

▼ Piste de réponse

Piste. Lire l'intitulé, l'en-tête et le corps du procès-verbal. Comparer avec la liste de la sommation et avec les deux convocations produites. Rechercher les règles d'impartialité applicables à un témoin et les garanties d'une personne soupçonnée. Relever le serment de « probité » du notaire (art. 33 du statut du notariat) et l'obligation d'annexer les procurations (art. 61) : un mandat invoqué est-il produit ?

QUESTION 6 · L'ENQUÊTEUR, LE FAIT ET LA QUALIFICATION

Le mémoire prête au plaignant « un objectif principal de faire échec à l'exécution des dispositions du testament », sans citer d'acte d'enquête à l'appui ; il suppose le plaignant « détenir » les titres de la parcelle que la brigade a elle-même réquisitionnés au registre foncier. Que peut faire un officier de police judiciaire ? Qui apprécie l'intention ? Qui doit prouver l'existence de la parcelle et du legs, et que dit la présomption d'innocence ?

Textes et pièces : Mémoire n° 268/2025 ; réquisition du 12 mars 2025 ; Code pénal de 2018, art. 303.

▼ Piste de réponse

Piste. Séparer la constatation (ce que la pièce établit), l'intention (appréciation de la juridiction) et la qualification (article 303). Examiner les deux argumentations : celle de la réplique (les mis en cause doivent démontrer l'existence de la parcelle, du legs et de l'acte de disposition) et celle de la présomption d'innocence, qui s'applique à toute personne soupçonnée. Qui a la charge de la preuve

dans une enquête pour faux ? Les neuf pièces jointes au mémoire établissent-elles l'existence de la parcelle ?

Atelier : le testament peut-il venir au secours du juge ?

Cet atelier reprend les questions 2 et 3 en cinq étapes, avec une image : un élève rédige, avant les vacances, un petit mot disant « mon vélo ira à Paul si je pars ». Pendant les vacances, Paul vend le vélo. Le professeur écrit ensuite dans le cahier : « Paul a vendu le vélo volontairement ».

1. **Qui écrit quoi, et quand ?** Le mot de l'élève date d'avant les vacances. La vente date de pendant les vacances. Le mot ne peut pas raconter ce qui se passera plus tard.
2. **Que peut prouver le mot ?** Que l'élève voulait donner son vélo à Paul. Pas que Paul l'a vendu, ni qu'il l'a fait en sachant que le mot existait.
3. **Que faut-il pour écrire « Paul a vendu volontairement » ?** Une preuve de la vente (facture, reçu, témoin) et de la connaissance du mot par Paul. Ces preuves viennent après, et sont montrées à tous avant d'écrire.
4. **Et si le mot contenait une inexactitude ?** Si le mot dit que le vélo est à l'élève alors qu'il l'avait emprunté, le mot reste une simple affirmation : il faut la vérifier. Le professeur ne peut pas la recopier comme un fait certain.
5. **Qui répond du cahier ?** La phrase écrite dans le cahier a un auteur, le professeur, et c'est lui qui en répond. Si la phrase est inexacte, on ne remonte pas au mot pour excuser le cahier.

Appliqué au dossier : le testament de 2009 est le « mot » ; l'acte de disposition de la parcelle est la « vente » ; la mention « constate que… exécuté les dispositions testamentaires de manière volontaire » est la phrase du cahier. **Le testament ne peut pas remplacer la preuve de l'exécution, parce qu'il lui est antérieur ; et c'est l'auteur du jugement qui répond de ce que celui-ci affirme.** Le dossier ne permet pas, à ce stade, de dire si la mention est exacte ou non : il permet de dire quelle pièce la justifierait, et vers qui se tourne la question si elle ne la trouvait pas.

Ce qu'on lit	Ce que cela peut établir	Ce que cela ne peut pas établir
Le testament (2009)	La volonté de son auteur à cette date ; ce qu'il déclare (à vérifier).	Un acte de l'héritier après le décès ; l'exécution volontaire.
Le procès-verbal de lecture (n° 010/2011, cité par le jugement)	Qu'un testament a été lu, et ce qu'il contient.	Que l'héritier a agi en conséquence.
Un acte signé par l'héritier, un prix reçu, des clés remises	Un acte matériel de disposition, daté et attribuable à l'héritier.	Seul, il ne dit rien de la volonté du défunt (il faut le rapprocher du testament).
La mention « constate que… » du jugement	Ce que l'auteur du jugement présente comme établi, sous sa responsabilité.	Elle ne prouve pas elle-même le fait : elle renvoie à la preuve qui la fonde.

3. Seconde partie : les règles à l'épreuve des pièces

Les questions 7 à 10 (dont la question 8 bis sur le notaire) mettent chaque règle professionnelle en regard des faits documentés. Elles ne concluent à aucun manquement : la qualification d'un manquement déontologique relève de l'instance compétente, après débat contradictoire. La question 11 porte, par contraste, sur ce qui n'est pas de la déontologie.

QUESTION 7 · L'AVOCAT : L'ANCIEN MANDATAIRE DEVENU AVOCAT ADVERSE

Une lettre du notaire Gangnito du 19 septembre 2007 est adressée à Me Fade, « mandataire » de Gilles Féliho pour une adjudication de constructions sur la parcelle B du lot 923. En 2014, le jugement dit les cohéritiers « assistés de Maître Victorien Olatoundji FADE » dans l'instance qui oppose ceux-ci à Gilles Féliho ; la signification du jugement en France mentionne la même assistance. Quelles règles déontologiques régissent la situation d'un avocat qui a été le mandataire d'une personne puis assiste ses adversaires ?

Textes et pièces : Lettre du 19 septembre 2007 ; jugement n° 114/14 ; signification du 9 mars 2015 ; Règlement n° 05/CM/UEMOA ; règlement intérieur du Barreau.

▼ Piste de réponse

Piste. Rechercher, dans le règlement intérieur du Barreau et dans le Règlement n° 05/CM/UEMOA, les règles sur le conflit d'intérêts, l'ancien client, le secret professionnel, la loyauté et la délicatesse. Se demander si le mandat de 2007 (parcelle du lot 923) et l'instance de 2014 (succession, parcelle du lot 488) relèvent d'une même affaire ou d'affaires connexes, et ce que la règle impose dans chaque hypothèse. Quelles pièces établissent la date de fin du mandat ? Rappeler l'article 56 du règlement intérieur invoqué par la plainte et le message de Lise Féliho du fil « a/s ta maison » (août 2007), qui évoque Me Fade comme l'avocat qui a suivi le dossier de la maison « à son début ».

QUESTION 8 · L'AVOCAT : FAIRE SIGNIFIER UN JUGEMENT CONTESTÉ

L'avocat qui assiste une partie dans la signification d'un jugement dont des mentions sont ensuite dénoncées comme fausses a-t-il une obligation de vérification ? À quel moment la connaissance de la fausseté est-elle exigée pour l'infraction d'usage de faux, et quel est le rôle de la déontologie, distincte du droit pénal ?

Textes et pièces : Signification du 9 mars 2015 ; lettre du 19 septembre 2007 ; fil de courriels d'août 2007 ; Code pénal de 2018, art. 305.

▼ Piste de réponse

Piste. Distinguer l'élément intentionnel (connaissance de la fausseté au moment de l'usage), propre à l'infraction, et le devoir de prudence et de probité de l'avocat, propre à la déontologie. Se demander quelles pièces le plaignant produit à l'appui de l'élément intentionnel (lettre du notaire du 19 septembre 2007, fil de courriels « a/s ta maison » d'août 2007) et ce qu'elles établissent ou non.

QUESTION 8 BIS · LE NOTAIRE : UNE VERSION SELON L'INTERLOCUTEUR

Le notaire chargé de la succession s'est exprimé devant quatre interlocuteurs. Les cartes ci-dessous placent ses mots côte à côte ; chacune cite la pièce. Sous chaque carte, une question : quelle preuve est produite à l'appui ?

Textes et pièces : Pièces citées dans les cartes ; Code de déontologie notariale (arrêté n° 0972, art. 3, 5, 17 et 37) ; Statut du notariat, art. 33, 61 et 82 ; règlement intérieur de la Chambre des notaires (art. 15, 18, 20 et 23).

Une même succession, quatre interlocuteurs, quatre versions

1 · L'INSPECTEUR DE L'ENREGISTREMENT · 20 OCTOBRE 2016

Il souscrit la mutation par décès « agissant en qualité de mandataire et au nom des héritiers », dont Gilles FELIHO.

Certificat d'acquit de droit

Preuve du mandat : non produite dans le dossier publié

2 · L'HUISSIER DE GILLES FELIHO, HÉRITIER · 7 SEPTEMBRE 2023

Les actes demandés sont ceux « auxquels il n'est pas partie » ; « confidentialité » ; pas de suite « en l'absence d'une ordonnance judiciaire ».

Lettre du 7 septembre 2023

Preuve que Gilles FELIHO n'est pas héritier : aucune

Pièces contraires : **l'acte de notoriété** (Gilles FELIHO, enfant du défunt, parmi les héritiers) ; **le certificat d'acquit de droit** (le notaire déclare agir pour lui) ; **le jugement du 31 octobre 2014** (« l'héritier Gilles Sixte FELIHO » déclaré « recevable en son action ») ; **le procès-verbal de lecture du testament** (Gilles Sixte FELIHO comparaît comme « fils du défunt », représenté par son conseil).

3 · L'APDP · 19 JUIN 2024

Son action « fait suite à une décision de justice devenue exécutoire ».

PV du 19 juin 2024, p. 3

Décision désignée : ni titre, ni date, ni pièce

4 · LA BRIGADE CRIMINELLE · 19 MARS 2025

Dossier « transmis par l'ensemble de la succession sauf lui » ; « saisi d'une exécution partielle » du testament ; testament « confirmé par le jugement » ; Gilles FELIHO « débouté » devant l'APDP.

PV d'audition, p. 2 et 3

Mandat, décision APDP : aucune pièce jointe

Le fil rouge : quatre versions, aucune preuve. Dans le dossier publié, aucune de ces versions n'est accompagnée de la pièce qui l'établirait : ni mandat, ni décision de justice identifiée, ni décision de l'APDP déboutant Gilles FELIHO, ni titre d'héritier contesté. Une affirmation qui n'est étayée d'aucune pièce n'est pas une preuve, quelle que soit la qualité de celui qui l'énonce.

Quelles dispositions du Code de déontologie, du statut du notariat et du règlement de la Chambre mesurent ces quatre versions ? Sont-elles respectées ?

▼ Piste de réponse

Dispositions à confronter. Le Code de déontologie notariale (arrêté n° 0972 du 24 décembre 2004) est le texte directement applicable ; le statut et le règlement intérieur de la Chambre le complètent.
- **Code de déontologie, chapitre préliminaire et article 3 · loyauté et probité** : le notaire est « l'arbitre impartial des contrats qu'il reçoit » et assure « la moralité et la sécurité de la vie contractuelle » ; la délégation de l'État « l'oblige à accomplir sa mission avec loyauté et probité », et à rendre ses services « à toute personne qui le requiert, avec une égale conscience et un constant souci d'équité ».

- **Code de déontologie, article 5 · s'informer et informer** : le notaire doit à sa clientèle « sa conscience professionnelle, ses égards, équité et probité » et, pour répondre aux devoirs de sa charge, « il doit s'informer et informer ».
- **Code de déontologie, article 37 · la communication des actes** : le notaire doit « refuser de donner communication des actes déposés en son office à toutes autres personnes qu'aux parties elles-mêmes, leurs héritiers ayant droit ou leurs mandataires ou toutes personnes autorisées par loi ou par décision judiciaire, qui auront à justifier de leur identité et de leur qualité ». Les héritiers figurent donc parmi les personnes à qui la communication n'est pas refusée ; reste à examiner si la qualité d'héritier de Gilles FELIHO avait été justifiée à l'étude (acte de notoriété, certificat de 2016, courriels de 2018).
- **Code de déontologie, article 17 · la sanction** : tout manquement aux règles statutaires « notamment au présent règlement » entraîne des sanctions disciplinaires, après que l'autorité de tutelle ou les présidents des organismes professionnels ont invité le notaire à s'y conformer.
- **Article 33 · le serment** : « Je jure de remplir mes fonctions avec exactitude et probité. » L'exactitude de ce que le notaire déclare est-elle la même d'un interlocuteur à l'autre ?
- **Article 61 · le mandat** : les procurations sont annexées à l'acte ou déposées au rang des minutes, avec mention dans l'acte. Où est le mandat « au nom des héritiers » invoqué en 2016, dont Gilles FELIHO ? Le dossier publié ne montre pas qu'il ait été produit.
- **Article 82 · la communication** : l'ordonnance du président du tribunal n'est requise que pour des personnes « autres que celles intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit ». Gilles FELIHO est héritier ; le motif « pas partie aux actes » entre-t-il dans le texte ? (Voir aussi la question 4 du cas pratique sur la succession.)
- **Article 70 · la foi en justice** : les actes notariés « feront foi en justice ». Ce texte vise les actes reçus par le notaire ; des déclarations faites à une autorité ne bénéficient pas de cette foi, et se vérifient.
- **Règlement intérieur de la Chambre nationale des notaires (arrêté n° 0971 du 24 décembre 2004) · article 15** : les notaires doivent « observer scrupuleusement tous les textes législatifs et réglementaires qui régissent la profession » : le statut (articles 33, 61, 82) devient ainsi un devoir général.
- **Règlement intérieur · articles 18 (4e tiret) et 20 · la transmission des pièces** : le notaire « est tenu de transmettre une pièce lorsqu'il en est requis par un confrère suite à la demande d'un client », « dans le délai le plus bref » lorsque la demande est écrite et précise la pièce. En 2018, un office notarial de Vincennes demande des pièces pour le compte de Gilles FELIHO ; le notaire accuse réception le 19 mars 2018 en annonçant qu'il prend « les dispositions pour donner suite », puis est relancé le 19 avril (courriels). Le dossier publié ne dit pas à quelle date l'étude a transmis les pièces.
- **Règlement intérieur · article 23 · la sanction** : toute infraction au règlement est sanctionnée par une amende fixée par le Bureau, sans préjudice des poursuites devant l'assemblée générale et/ou les autorités de tutelle.
- **Articles 112, 113 et 117 · la discipline** : rappel à l'ordre, censure, suspension, destitution ; les infractions à la discipline sont poursuivies par le procureur général, après avis de la Chambre nationale des notaires.

Piste. Rapprocher les versions deux à deux, en citant la pièce.

1. **2016 et 2025** : le notaire déclare agir en 2016 au nom des héritiers, dont Gilles FELIHO ; en 2025, le dossier lui a été transmis par tous « sauf lui ». Les deux énoncés sont-ils compatibles ? Quel mandat, produit à quelle date ?
2. **2016, 2018 et 2023** : le notaire a souscrit pour Gilles FELIHO en 2016 ; en 2018, il répond à la demande d'un confrère agissant pour Gilles FELIHO, en annonçant des dispositions pour y donner suite ; en 2023, il lui oppose qu'il n'est pas « partie aux actes ». Comparer avec l'article 82 du statut : le texte écarte l'ordonnance pour les héritiers, et avec l'article 20 du règlement intérieur de la Chambre.
3. **2024 et 2025** : devant l'APDP, une « décision de justice devenue exécutoire » ; devant la Brigade criminelle, « une exécution partielle » du testament. Une décision de justice et un testament sont deux fondements différents. Le jugement de 2014 est assorti d'une exécution provisoire (voir la question 2) : le mot « exécutoire » n'est donc pas à écarter ; mais le notaire ne désigne ni la décision, ni sa date, ni ne produit la moindre pièce à l'appui : le dossier publié ne montre pas qu'elle ait été produite devant l'APDP. Comparer ce que le dispositif dit réellement (demande d'annulation déclarée

irrecevable) avec « confirmé par le jugement ».
4. **2025 et le dossier APDP** : le notaire dit que Gilles FELIHO a été « débouté » devant l'APDP ; aucune pièce publiée ne montre de décision notifiée à Gilles FELIHO. Voir la page sur l'APDP.
Qualification à examiner. Si les énoncés sont inexacts, les dispositions les plus directement en cause sont l'article 33 du statut (« exactitude et probité ») et les articles 3 et 5 du Code de déontologie (loyauté, probité, équité, devoir de « s'informer et informer ») ; en l'absence du mandat invoqué en 2016, l'article 61 du statut ; pour le refus de 2023, l'article 82 du statut et l'article 37 du Code de déontologie ; pour la transmission des pièces, les articles 18 et 20 du règlement intérieur de la Chambre. Le règlement intérieur (article 15) fait des textes de la profession un devoir général. La sanction d'un manquement relève de la voie disciplinaire (articles 112 à 117 du statut, article 17 du Code de déontologie, article 23 du règlement intérieur). L'élément intentionnel se déduit de l'accumulation des contradictions et de l'absence de rectification spontanée, appréciées conjointement. Ces qualifications sont proposées pour être discutées ; la décision appartient à l'autorité compétente, après débat contradictoire.

QUESTION 9 · L'ORDRE : LA PRÉROGATIVE DE CONSULTATION ET LE DEVOIR DE RÉPONSE

Le cabinet du Bâtonnier invoque, dans une lettre au Procureur Général, la « prérogative de consultation » avant toute audition d'avocat et écrit que « la cause est déjà en instruction », sans date ni référence d'acte. Une prérogative de consultation suspend-elle une enquête pénale ? Quelles obligations subsistent envers le plaignant dont la plainte déontologique n'a reçu aucune réponse connue ?

Textes et pièces : Lettre du cabinet du Bâtonnier au Procureur Général ; cas pratique sur la plainte déontologique (questions 1, 2 et 4).

▼ Piste de réponse

Piste. Reprendre les questions 1, 2 et 4 du cas pratique précédent. Distinguer les rapports entre autorités et les obligations envers le plaignant. Relever que la lettre du 17 mars 2025 est enregistrée au Parquet Général le jour de l'audition.

QUESTION 10 · L'ENQUÊTEUR : PROBITÉ, IMPARTIALITÉ, FIDÉLITÉ DES ACTES, DÉLAI

Le Décret n° 2018-356 du 25 juillet 2018 portant code d'éthique et de déontologie de la Police républicaine (texte) pose des normes que les faits documentés mettent à l'épreuve. L'article 17 : le fonctionnaire exerce ses fonctions « avec désintéressement, probité et impartialité, et évite de se placer dans une situation de conflit d'intérêts ou toute autre situation de nature à compromettre son impartialité ». L'article 11 : « Dans les actes qu'il rédige, les faits ou événements sont relatés avec fidélité et précision. » L'article 16 : le fonctionnaire « collabore et contribue à une bonne administration de la justice » et ne doit pas « empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours », ni « cacher ou s'abstenir de transmettre une preuve ou un renseignement dans le but de favoriser ou de nuire à une personne ». L'article 15 lui interdit de « porter de fausses accusations ». L'article 4 : tout manquement, par commission ou omission, est une faute disciplinaire. Que montrent, au regard de ces articles, la sommation du 3

avril 2024 et sa suite, les deux convocations produites sur six personnes désignées, l'audition d'un notaire, le mémoire du 29 avril 2025 ?

Textes et pièces : Décret n° 2018-356 (art. 4, 11, 15, 16 et 17) ; sommation du 3 avril 2024 ; procès-verbal d'audition ; mémoire du 29 avril 2025 ; procès-verbal de l'APDP du 19 juin 2024.

▼ Piste de réponse

Piste. Pour chaque article, dresser deux colonnes : ce que le texte exige, ce que l'acte ou l'omission documenté établit ; ne retenir que ce que la pièce permet de dire. Relever que les articles 11 et 16 visent des actes rédigés et des preuves transmises : comparer chaque énoncé du mémoire (« supposé détenir », « conteste le testament », « non assorti de recours ») à la pièce qui le fonde. L'article 17 vise aussi les situations de conflit d'intérêts : quelles pièces permettraient de l'apprécier ? Ajouter le délai raisonnable (article 7-1 d de la Charte africaine) et le procès-verbal de compulsion de 2017, que le mémoire ne discute pas. La qualification d'un manquement relève de l'autorité disciplinaire compétente, après débat contradictoire.
Piste complémentaire · Les pièces déjà connues. Devant l'Autorité de protection des données personnelles, le procès-verbal de séance du 19 juin 2024 (p. 3) consigne que l'action du notaire « fait suite à une décision de justice devenue exécutoire » (PV). La Brigade criminelle a entendu le notaire le 19 mars 2025. Le dossier publié ne montre pas que cette décision ait été demandée ou rapprochée des déclarations recueillies. Deux déclarations successives d'une même personne, devant deux autorités, sont-elles compatibles ? Le rapprochement se fait en trois temps.
1. **Les faits** : en 2024, devant l'APDP, le notaire se réclame d'une décision de justice ; en 2025, devant la Brigade criminelle, le procès-verbal d'audition du 19 mars 2025 rapporte qu'il a été saisi d'une « exécution partielle » du testament (deux justifications différentes : une décision de justice, puis l'exécution d'un testament). Les deux pièces sont au dossier ; la décision invoquée n'y est pas.
2. **La qualification à examiner, pour l'enquêteur** : l'omission de rapprocher des pièces déjà connues et de réquisitionner la décision invoquée relève, si elle est établie, de l'article 11 (actes relatés « avec fidélité et précision »), de l'article 16 (ne pas « s'abstenir de transmettre une preuve ou un renseignement ») et de l'article 4 (manquement par omission, faute disciplinaire).
3. **La qualification à examiner, pour la déclaration** : si la décision invoquée n'existe pas ou ne correspond pas à ce qui est dit, la déclaration est inexacte ; reste à établir qu'elle est faite en connaissance de cause. L'élément intentionnel se déduit de l'accumulation des contradictions et de l'absence de rectification spontanée, appréciées conjointement.
Ces qualifications sont proposées pour être discutées : elles supposent que la décision invoquée soit produite ou son absence établie, et la décision appartient à l'autorité compétente, après débat contradictoire.

QUESTION 11 · LE PLAIGNANT QUI PUBLIE : DES RÈGLES DE DROIT, NON UNE DÉONTOLOGIE

Un plaignant n'exerce pas une profession réglementée : il n'est tenu, en cette qualité, par aucune déontologie professionnelle. Il reste soumis aux règles de droit qui s'imposent à tout le monde. Lesquelles s'appliquent à celui qui publie les pièces d'un dossier : présomption d'innocence, protection des données personnelles, exactitude des citations, diffamation et son régime de preuve, droit de réponse ? Pourquoi un éditeur peut-il néanmoins choisir de s'imposer des règles d'exactitude plus strictes que le minimum légal ?

Textes et pièces : Cas pratique sur la plainte déontologique (question 7) ; page sur le droit de réponse et les mises au point.

▼ Piste de réponse

Piste. Distinguer la règle de droit (sanction par le juge), la règle déontologique (sanction par l'ordre ou l'instance de la profession) et l'engagement volontaire d'un éditeur (charte, mentions, procédure de correction). Reprendre la question 7 du cas pratique précédent. Relever, dans ce dossier, les garde-fous que l'éditeur s'est donnés et les corrections datées (par exemple la date de la plainte, dont les pages ministre et Brigade criminelle signalent l'écart entre le 17 et le 21 août 2023), ainsi que la procédure de droit de réponse.

4. Pièges pédagogiques (sous forme de questions)

- **Un jugement « frappé d'appel » est-il un jugement « non assorti de recours » ?** Qu'établit l'attestation d'appel, et que ne dit-elle pas de la suite de l'appel ?
- **Le testament peut-il prouver qu'il a été exécuté ?** Pourquoi un écrit antérieur au décès ne peut-il pas établir un comportement postérieur ?
- **Qui répond d'une mention d'un jugement ?** Celui qui a écrit « constate que… » : sur quelle preuve repose-t-elle, et un écrit antérieur au décès peut-il la fonder ?
- **Une date de plainte, deux dates dans les pièces : laquelle retenir ?** Quelle est la date de la plainte, quelle est celle de sa réception ou de son enregistrement, et que faut-il écrire en l'absence d'explication ?
- **Un message cité dans un fil de courriels est-il daté par le fil ?** Que prouve l'en-tête, et que ne prouve-t-il pas du contenu des messages qui y sont rapportés ?
- **Un plaignant est-il tenu par une déontologie ?** Qu'est-ce qui distingue une règle déontologique, propre à une profession, d'une règle de droit qui s'impose à tous ?
- **L'absence de la preuve d'une parcelle prouve-t-elle son inexistence ?** Quelle différence entre « non produite à ce stade » et « inexistante » ?
- **Un notaire peut-il donner quatre versions à quatre interlocuteurs ?** Qu'est-ce qui, dans l'article 33, interdit que l'exactitude varie selon la personne à qui l'on parle ?
- **Une règle déontologique violée est-elle une infraction ?** Que se passe-t-il si les deux voies sont ouvertes en même temps ?

5. Grille de correction (20 points)

Compétence	Points	Critère
Distinction des notions	6	Acte privé et acte authentique ; civil et pénal ; legs et achat ; témoin et personne soupçonnée ; fait, intention et qualification.
Application aux pièces	6	Rapprochement précis de chaque énoncé du mémoire et de la pièce qui le fonde, ou qui manque ; exactitude des citations et des durées.
Connaissance des règles déontologiques	4	Identification des règles applicables à l'avocat, au notaire, à l'enquêteur, à l'ordre ; distinction entre déontologie, procédure et droit pénal.
Esprit critique et prudence	4	Hypothèses alternatives, pièces manquantes, absence de qualificatif employé comme une vérité, respect de la présomption d'innocence.

6. Pour aller plus loin

- L'enquête contre elle-même : la Brigade criminelle de Cotonou : le film, les contrastes pièce par pièce, les durées
- La réponse de la Brigade criminelle du 29 avril 2025
- Décision rendue, décision non reçue
- Faits précis demandés, faits précis fournis : le ministre de la Justice
- Cas pratique : le traitement d'une plainte déontologique par un ordre d'avocats
- Quatre lettres de demande de communication

Textes de référence

- **Code pénal béninois** : articles 22 et 303 à 305, tels qu'invoqués par la plainte.
- **Code de procédure pénale béninois** : dispositions sur l'enquête préliminaire, la qualité de témoin et de personne soupçonnée, le classement sans suite et sa réouverture (article 53, tel que cité dans la demande de réouverture ; à vérifier sur le texte).
- **Code de procédure pénale béninois (loi n° 2012-15)** : articles 5 à 9 sur l'action publique et la prescription ; **loi n° 2020-23** puis **loi n° 2021-11 du 20 décembre 2021** (art. 4) modifiant l'article 8 (crimes : 20 ans à compter de la découverte ; délits : 6 ans) ; **Code pénal de 2018 (loi n° 2018-16)**, articles 302 à 305 (faux en écriture publique ou authentique : réclusion criminelle) ; à vérifier sur le texte officiel, en particulier la loi pénale applicable à des faits de 2014.
- **Code des personnes et de la famille** : article 915, tel que cité dans la réplique (annulation d'un testament ; à vérifier sur le texte).
- **Statut du notariat, loi n° 2002-015 du 30 décembre 2002** : article 33 (serment : « exactitude et probité »), article 61 (procurations annexées à l'acte), article 70 (foi en justice des actes notariés), article 82 (communication des actes), article 7 (règlement professionnel de la Chambre nationale) et articles 112, 113 et 117 (discipline).
- **Code de déontologie notariale, arrêté n° 0972/MJLDH du 24 décembre 2004** (texte) : chapitre préliminaire et articles 3 (loyauté, probité), 5 (s'informer et informer), 7 (secret professionnel), 17 (sanctions) et 37 (communication des actes).
- **Règlement intérieur de la Chambre nationale des notaires, arrêté n° 0971/MJLDH du 24 décembre 2004** (texte) : articles 15 (devoirs généraux), 18 et 20 (transmission des pièces), 23 (sanctions).
- **Règlement intérieur du Barreau de la République du Bénin** : article 56 (devoirs invoqués par la plainte) ; règles sur le conflit d'intérêts à rechercher dans le règlement intérieur.
- **Règlement n° 05/CM/UEMOA du 25 septembre 2014** relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA : règles de loyauté, de délicatesse et de conflit d'intérêts à rechercher dans le texte.
- **Charte africaine des droits de l'homme et des peuples** : article 7-1 d (délai raisonnable).
- **Décret n° 2018-356 du 25 juillet 2018 portant code d'éthique et de déontologie de la Police républicaine** : articles 4, 11, 15, 16 et 17 (texte).

Les numéros d'articles et les délais doivent être vérifiés sur le texte en vigueur au jour des faits.

▼ Table de correspondance des rôles (à consulter après l'exercice)

Rôle dans le cas pratique	Personne désignée dans le dossier
Le plaignant	Gilles Sixte Féliho
L'avocat mis en cause	Me Victorien Olatundji Fade
Le notaire entendu	Me Félix Awé Balley
Le notaire de 2007	Me Denise Ehouzou Gangnito
Le chef de la brigade	Commissaire principal Sabi Fulbert Konto
L'officier de police judiciaire	Sous-brigadier major Chaffa Maurice Boni
Le Bâtonnier	Me Angelo Hounkpatin, bâtonnier du 5 janvier 2023 au 26 janvier 2026

CAS PRATIQUE N° 3 · VERSION PDF

Convocation ou invitation ? Le Code du numérique, la comparution et le contradictoire

Quatorze questions, dont l'obligation d'informer sans délai le Procureur, pistes de réponse et grille de correction.

Télécharger le PDF Lire en ligne

Source : https://wadagni2026-verite.com/batonnier-hounkpatin/cas-pratique-enquete-confusions-deontologie/ · Éthique Juridique 2.0 Internationale · version du 14 octobre 2026.
© 2026 Gilles FÉLIHO — Éthique Juridique 2.0 Internationale · Mentions légales · Droit de réponse · Accueil